

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MARITZA A. ARZENO PÉREZ

PARTE DEMANDANTE

V.

SRA. MARTA PARALITICCI,
HOGAR TU ETAPA DORADA, INC.,
ASEGURADORAS X, Y, Z

PARTE DEMANDADA

CIVIL NÚM.

SALA:

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
Artículo 14.1 de la Ley 161 de
2009; Daños y Perjuicios
RE: 220P-59851QC-GP

DEMANDA

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante, MARITZA A. ARZENO PÉREZ, por
conducto de la representación legal y muy respetuosamente **ALEGA, EXPONE**
Y SOLICITA:

I. LAS PARTES

- La parte demandante MARITZA A. ARZENO PÉREZ, de 79 años, soltera, jubilada, tiene su dirección en la urbanización Puerto Nuevo 1012 Calle Alpes San Juan, P.R. 00920-4151.
- La parte codemandada MARTA PARALITICCI es, por información y creencia, titular de la propiedad sita en la Urbanización Puerto Nuevo 1014 Calle Alpes San Juan, Puerto Rico 00920.
- La parte codemandada HOGAR TU ETAPA DORADA, INC. es una corporación organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que opera un hogar de envejecientes en la propiedad sita en la Calle Alpes número 1014 Urbanización Puerto Nuevo San Juan, Puerto Rico 00920. Por información y creencia su presidente es el doctor Pedro Ciprián y su dirección postal es Po Box 361540 San Juan, Puerto Rico 00936.
- Las ASEGURADORAS X, Y, Z son aseguradoras de nombres desconocidos que han expedido pólizas de seguros a los co-demandados para

cubrir reclamaciones como las del caso de epígrafe. Una vez se tenga conocimiento del nombre de dichas entidades, estos serán sustituidos conforme a las Reglas de Procedimiento Civil.

II. COMPETENCIA

5. En virtud de los hechos que motivan la presente causa de acción, la sala con competencia para atender esta demanda es el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.

III. ALEGACIONES

PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN: CONSTRUCCIÓN ILEGAL Y EXTRALIMITADA

6. La parte demandante es titular de la propiedad sita en urbanización Puerto Nuevo, 1012 calle Alpes San Juan, P.R. 00920-4151.

7. Esta colinda con la propiedad 1014 calle Alpes San Juan Puerto Rico 00920, en donde opera un Centro de Envejecientes llamado Hogar Tu Etapa Dorada.

8. Previo a este hogar, la propiedad estaba ocupada por el Sr. Enrique J. Villas quién operaba otro Hogar de Envejecientes.

9. En el inmueble propiedad de la parte demandada se han realizado construcciones sin los correspondientes permisos en violación al ordenamiento jurídico.

10. La parte demandante ha intentado de agotar todos los remedios antes de tener que acudir a solicitar el auxilio del Tribunal, sin éxito.

11. Por ello acudió ante el Municipio Autónomo de San Juan y allí se atendió una querella bajo el número 220P-59851QC-GP.

12. El 20 de julio de 2022, la oficina de permisos del Municipio Autónomo de San Juan le notificó al anterior inquilino, ocupante de la propiedad, que el municipio había realizado una inspección de la propiedad y que se habían realizado las siguientes obras:

a. remodelación y ampliación de la propiedad

- b. cierre de marquesina
- c. invasión de patios
- d. cierre de área pública con contenedor de basura. (Exhibit 1)

13. El Municipio, como cuestión de hecho, señaló que no figuraba permiso alguno para las construcciones, por lo que constituían una violación al Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios- Regla 1.6.7 de Permisos y Certificaciones y a la Ordenanza número uno serie 2006-07 artículo 7.02 “Reglamento de Cierre y Excavación en área pública del Municipio de San Juan.

14. A pesar de que el Municipio de San Juan emitió el correspondiente aviso, en la actualidad las violaciones y construcciones ilegales en el predio donde ubica el hogar continúan y por información y creencia nunca se legalizaron.

15. Estas construcciones, además, se extralimitaron llevándolas hasta la pared de la propiedad de la Sra. Arzeno invadiendo su propiedad. Estas son ilegales, por lo que a la demandante se le ha privado ilegalmente del disfrute pleno de su propiedad, en violación al ordenamiento jurídico vigente.

16. De igual forma, cuando ocurren eventos de lluvia copiosos las aguas de la edificación donde ubica Hogar Tu etapa Dorada invaden, discurren y se acumulan hacia la propiedad de la parte demandante.

17. Que la determinación realizada por el Municipio de San Juan, es cónsono con el ordenamiento jurídico, por virtud del **Convenio de Transferencia de Ciertas Facultades de la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos del Gobierno de Puerto Rico**, es autónomo y adquirió las facultades para recibir, evaluar y decidir sobre peticiones de autorizaciones, permisos o enmiendas de la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos referente a la ordenación territorial.

18. Por otro lado, el propietario de un edificio está obligado a que las aguas pluviales caigan sobre su propia finca y a recogerlas de modo que no causen

perjuicio al predio contiguo. **Ver Artículo 801 del código civil de Puerto Rico.**

19. Aún en paredes medianeras, lo cual no es el caso, antes de usar el derecho de construir en ella hay que obtener consentimiento y si no, se fijan peritos **para que la nueva obra no perjudique los derechos del predio afectado**, conforme el Código Civil de Puerto Rico.

20. La dueña de la propiedad MARTA PARALITICCI, tiene la obligación legal de atender los problemas del desagüe de las aguas pluviales, y a demoler toda construcción ilegal en su predio independientemente lo haya autorizado o no a un tercero.

21. La parte codemandada Hogar Tu Etapa Dorada, como ocupante de la propiedad y operador de un Centro de Envejecientes tiene la obligación en ley de operar con todos sus permisos lo que incluye cerciorarse de que las construcciones en la propiedad sean legales y conforme a la reglamentación vigente.

22. La parte codemandada Hogar Tu Etapa Dorada, se le notificó de las construcciones ilegales y los problemas de las aguas el día 26 de junio de 2025, por lo que debieron actuar y proceder a demoler las edificaciones construidas sin permiso y corregir y canalizar las aguas hacia su propiedad.

23. El ignorar los reclamos de la parte demandante los hace solidariamente responsable de los daños y los remedios solicitados ante ésta.

24. Que la Parte Demandada llevó a cabo trabajos de construcción en la Propiedad, en violación del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios- Regla 1.6.7 de Permisos y Certificaciones y a la Ordenanza número uno serie 2006-07 artículo 7.02 “Reglamento de Cierre y Excavación en área pública del Municipio de San Juan, sin que se obtengan todos los permisos, autorizaciones y certificaciones aplicables de la OGP, a

los Municipios Autónomos con Jerarquía de la I a la III, el PA, el IA o las entidades gubernamentales competentes autorizadas a expedir los mismos.

25. Que la Parte Demandada conoce de las violaciones al Reglamento antes mencionadas, por lo que ha actuado de forma temeraria por lo que procede se impongan honorarios de abogados por una suma no menor de \$15,000. 00.

SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN:
DAÑOS Y PERJUICIOS

26. Se reproducen y se hacen formar parte de esta segunda causa de acción todas las alegaciones de la Primera Causa de Acción.

27. La parte demandante se ha visto privada del disfrute de su propiedad de forma plena, por los actos culposos y negligentes de los demandados sin que hayan tomado acción correctiva alguna. Esta situación ha provocado que la parte demandante sufra y continúe sufriendo daños y angustias mentales. Estos daños se valoran en una suma no menor de \$50,000.00.

28. La titular de la propiedad codemandada tiene la obligación legal de atender los problemas del descargue de las aguas pluviales, lo cual no ha hecho lo cual ha provocado que las aguas discurran al techo de la propiedad de la demandante provocando problemas de humedad en su techo. Además, ha provocado problemas en las paredes donde ubica una caja de interruptores lo que expone a la demandante a una situación de peligro extremo.

29. De igual forma, el piso de la propiedad de la parte demandante en el área de la marquesina ha sufrido daños producto de las aguas que provienen de la propiedad de la parte demandada.

30. Que la parte demandante cursó una reclamación extrajudicial el 26 de junio de 2025, para que se corrigiera la situación, sin que hayan tomado medida o acción alguna.

31. Que toda esta situación ha alterado el estado anímico de la demandante, por lo que los daños sufridos por ésta deben ser compensados de forma solidaria por ambos codemandados.

32. Que las construcciones realizadas son ilegales, no cuentan con las autorizaciones y permisos correspondientes, por lo que procede se ordene la demolición de obras construidas que no cuentan con permisos de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

33. Que estos daños sufridos por la parte demandante son continuos y continuados.

34. Que todos los daños y perjuicios ocasionados se deben a la negligencia de la demandada al no tomar las medidas para evitar que su propiedad o desde su propiedad se causaran daños a la propiedad vecina y de haberlo hecho se hubiesen evitado la extensa difusión de daños; y los demandados responden por los daños sufridos por los demandantes y aquellos que puedan ocurrir al mantener las condiciones alegadas en esta demanda.

POR TODO LO CUAL, respetuosamente solicitamos a este Honorable Tribunal que expida el Auto de *Injunction* solicitado a los efectos de que:

1. Ordene a la Parte Demandada demoler y remover inmediatamente lo edificado sin permisos y devolver la estructura a su estado original.
2. Condene al pago de una suma razonable por los daños y perjuicios causados a la parte demandante en una suma no menor de \$50,000.00.
3. Condene a la parte demandada al pago de una suma no menor de \$15,000.00 en concepto de honorarios de abogados.
4. Realice cualquier otro pronunciamiento que proceda en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico a 24 de noviembre de 2025.

f/JOSE R. DE LA CRUZ FELICIANO

RUA 11780

P.O. BOX 192880

San Juan, PR 00919-2880

TEL. 787-764-3500

bufetejosedelacruz@gmail.com